

MCP CONCURSOS POLICIAIS

LEI Nº 13.022/2014

Estatuto Geral das Guardas Municipais

Lei seca comentada, pegadinhas de prova e jurisprudência essencial do STF e do STJ

EDIÇÃO MCP - RETA FINAL

Atualizado para estudo de carreiras de Guarda Municipal

Como usar este material

Este PDF foi organizado para revisão objetiva da Lei nº 13.022/2014. A leitura deve ser combinada com a redação oficial vigente e com a legislação municipal do concurso. Os quadros MCP destacam pontos recorrentes de prova, distinções conceituais e entendimentos jurisprudenciais relevantes.

DICA MCP

Na reta final, priorize: natureza e finalidade da Guarda; princípios mínimos; competências; requisitos de investidura; corregedoria e ouvidoria; vedações de caráter militar; Tema 656 do STF e busca pessoal.

Arts. 1º e 2º - Natureza e finalidade

A Lei nº 13.022/2014 estabelece normas gerais para as Guardas Municipais. A Guarda é instituição de caráter civil, uniformizada e armada conforme previsto em lei, incumbida da função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.

PEGADINHA MCP

Guarda Municipal não é força militar. A natureza civil da instituição é ponto clássico de prova.

Art. 3º - Princípios mínimos

A atuação das Guardas Municipais deve observar, entre outros, a proteção dos direitos humanos fundamentais, o exercício da cidadania e das liberdades públicas, a preservação da vida, a redução do sofrimento e a diminuição das perdas, o patrulhamento preventivo, o compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força.

MEMORIZE

Vida + direitos + prevenção + comunidade + uso progressivo da força.

Arts. 4º e 5º - Competências

A competência geral compreende a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município. A lei também prevê atuação preventiva no território municipal, colaboração integrada com os demais órgãos de segurança pública, atuação no trânsito quando houver competência, cooperação em defesa civil, atendimento de emergências, preservação de local de crime, encaminhamento de autor de flagrante à autoridade policial e ações preventivas na segurança escolar, entre outras atribuições.

ATENÇÃO

Não confunda a proteção municipal preventiva prevista na Lei 13.022/2014 com a formulação jurisprudencial sobre policiamento ostensivo e comunitário reconhecida pelo STF no Tema 656.

Arts. 11 e 12 - Capacitação

O exercício das atribuições requer capacitação específica, com matriz curricular compatível. O Município poderá criar órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento. Também são admitidos convênios e consórcios entre Municípios.

ATENÇÃO

O órgão estadual de formação conveniado não deve ser o mesmo destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares.

Arts. 13 e 14 - Controle e disciplina

O Estatuto disciplina mecanismos de controle interno e externo. A corregedoria exerce controle interno nas hipóteses previstas em lei; a ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva Guarda, exerce controle externo e funciona como canal permanente de comunicação com a sociedade. A Guarda deve possuir código de conduta próprio.

PEGADINHA MCP

É vedado submeter integrantes da Guarda Municipal a regulamento disciplinar de natureza militar.

Arts. 15 a 18 - Prerrogativas

A lei trata do provimento de cargos em comissão, progressão funcional, porte de arma nos termos da legislação aplicável, número telefônico 153 e recolhimento em cela separada dos demais presos antes de condenação definitiva.

DICA MCP

O porte de arma não é absoluto: observe o Estatuto do Desarmamento e a regulamentação aplicável.

Arts. 19 a 23 - Vedações e disposições finais

A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares quanto a postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. A lei também contém disposições sobre uniformes e adaptação das Guardas existentes.

PEGADINHA MCP

A lei afasta a militarização estrutural e disciplinar da Guarda Municipal.

Jurisprudência essencial

STF - ADPF 995/DF

O STF afastou interpretações que excluíssem as Guardas Municipais do Sistema de Segurança Pública. Para fins de concurso, o entendimento reforça que a atuação das Guardas não pode ser reduzida a uma leitura exclusivamente patrimonial, sem afastar os limites constitucionais e legais de suas atribuições.

DICA DE PROVA

A ADPF 995 é frequentemente usada para sustentar a inserção das Guardas Municipais no sistema de segurança pública.

STF - Tema 656 (RE 608.588/SP)

No Tema 656 da repercussão geral, o STF reconheceu a constitucionalidade do exercício, pelas Guardas Municipais, de ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública e excluída a atividade de polícia judiciária. O exercício dessa atividade policial sujeita-se ao controle externo do Ministério Público.

DISTINÇÃO MCP

Policiamento preventivo é expressão ligada à Lei 13.022/2014 e à proteção municipal preventiva. Policiamento ostensivo e comunitário aparece no entendimento do STF sobre ações de segurança urbana. Em prova, não trate as expressões como sinônimos automáticos.

STJ - Busca pessoal por Guarda Municipal

A jurisprudência do STJ exige fundada suspeita concreta e objetivamente demonstrável para busca pessoal. Elementos como fuga, tentativa de descarte de objeto ou outras circunstâncias objetivas podem, conforme o caso concreto, contribuir para a formação da fundada suspeita. Intuição, estereótipo ou impressão subjetiva isolada não bastam.

PEGADINHA MCP

A possibilidade de atuação da Guarda não elimina a exigência de justa causa para a busca pessoal.

Revisão final - checklist MCP

01. Natureza civil, uniformizada e armada conforme a lei.
02. Proteção municipal preventiva.
03. Princípios mínimos do art. 3º.
04. Competência geral: bens, serviços, logradouros e instalações municipais.
05. Criação por lei municipal e subordinação ao chefe do Executivo.
06. Ensino médio completo e demais requisitos do art. 10.
07. Capacitação específica e matriz curricular compatível.
08. Corregedoria = controle interno; ouvidoria = controle externo independente.
09. Vedação de regulamento disciplinar de natureza militar.
10. Telefone 153 e prerrogativas previstas na lei.
11. Tema 656: ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, sem polícia judiciária.
12. Busca pessoal: fundada suspeita concreta.

AVISO

Material de revisão. Consulte sempre a redação oficial vigente da Lei nº 13.022/2014, a legislação municipal aplicável e os acórdãos oficiais do STF e do STJ. Em caso de divergência, prevalecem as fontes oficiais.